钟山月照六盘水市钟山区智勇洗煤厂“12·2”一般起重伤害事故调查报告

2024年12月2日9时49分，钟山月照街道六盘水市钟山区智勇洗煤厂发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损约128.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，区能源局、区工信局、钟山公安分局、区总工会等部门有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

六盘水市钟山区智勇洗煤厂（以下简称:“智勇洗煤厂”），成立于2004年2月24日;统一社会信用代码:9152020175********，公司类型：个人独资企业；出资额：贰拾万元整；注册地址：贵州

省六盘水市钟山区月照乡小屯村；投资人：范某旭。经营范围包括：主要从事洗精煤、原煤等。

2022年5月24日，智勇洗煤厂与六盘水雷驰煤炭贸易有限公司（以下简称“雷驰公司”，该公司成立于2021年11月22日，统一社会信用代码：91520201MA********，公司类型：有限责任公司，注册地址：贵州省六盘水市钟山月照乡小屯村6组，法定代表人：罗某远。罗某远与范某旭各占雷驰公司50%股份，经营范围包括：煤炭及制品销售、洗涤机械制造、矿山机械制造及销售、液压动力机械及元件制造、铸造机械制造、选矿等。）签订《企业合伙经营协议》。协议约定：智勇洗煤厂与雷驰公司双方自愿合伙经营煤炭洗选及煤炭制品的生产经营项目，智勇洗煤厂以其取得的土地（场地）、经营资质、经营许可出资，雷驰公司以现金方式出资建设厂房、购置设施设备等，双方按照其出资额占项目总出资额各自50%的比例分享共同投资利润，分担共同投资的亏损。2023年1月18日，智勇洗煤厂工商营业执照法人登记变更为投资人范某旭，范某旭作为两方公司代表负责智勇洗煤厂的生产管理。2024年6月，智勇洗煤厂入选原煤60万吨技改项目完成，2024年7月1日开始试生产运行。

（二）事发项目相关情况

1.事发项目基本情况：2024年初，受雪凝灾害影响，智勇洗煤厂的西侧大棚受损变形，2024年11月1日，范某旭与罗某文（承包方）签订《工程承揽协议书》，协议约定：将智勇洗煤厂大棚的

维修翻新工作交由罗某文完成，合同期为2024年11月1日至2025年1月31日，罗某文及其施工队于2024年11月17日进场施工。

2.起重设备基本情况：涉事设备为中联牌汽车起重机，型号为：ZLJ5337JQZ25V,制造单位：中联重科股份有限公司。操作人员的基本要求：经过起吊现场作业安全知识培训。指挥人员的基本要求：经过起重作业信号技术的培训并能熟练地应用信号，能安全地使用听觉设备（如对讲机），并能给出准确、清晰的口头指令，可担负该项工作。

3.事发项目施工流程：吊车司机将吊车停放至相应位置，负责电焊切割的工人将系在屋面梁上的钢丝绳挂在吊车吊钩上，吊车起吊受力，稳定屋面梁，工人再采用手工电弧焊[1]加工法对屋面梁的两端进行电焊切割，切割完毕后，由吊车将切断的屋面梁吊放至地面进行维修加固，加固完成后再将屋面梁吊至相应的棚架位置，由电焊工人进行焊接安装。

（三）有关单位安全管理情况

1.工程承包方及其安全生产情况：罗德文，无工商营业执照，未挂靠相关有资质的企业单位，承揽维修大棚施工的组织人（以下简称“无资质施工队负责人”），2024年6月13日取得熔化焊接与热切割作业操作证。罗某文承揽工程后，口头邀约伍某康（死者，贵州威宁人，身份证号：522427********7019）、杨某、刘某、杨某、罗某、赵某豪等人负责智勇洗煤厂大棚屋面梁的切割、加

1.手工电弧焊：利用电焊机电弧产生的高温热量使金属局部熔化，形成液态金属并在压力作用下流动，从而实现切割。

固、安装等工作，并租赁吊车负责吊装工作。无资质施工队伍组建完毕后，未编制智勇洗煤厂大棚维修翻新工程施工方案，未建立安全生产责任制及安全生产规章制度和操作规程，未开展安全生产风险识别和隐患排查治理工作，未制定生产安全事故应急救援预案，未对工人进行相关安全生产教育培训，由不具备起重吊装指挥人员基本要求的罗某文负责吊车信号指挥工作。

2.智勇洗煤厂，共有24人，管理人员4人，生产一线7人，业务员5人，办公室及后勤8人。厂长宋某负责洗煤厂的安全管理工作。制定有《智勇洗煤厂安全生产岗位责任制》《智勇洗煤厂安全管理制度》《智勇洗煤厂安全操作规程》《智勇洗煤厂安全事故应急预案》《智勇洗煤厂危险源分级管控》等安全生产制度。2024年，对洗煤厂各个生产环节的26大项工作任务进行了危险源辨识和风险评估，共辨识出危险源180条；厂长负责每日厂区内安全巡查，各岗位人员每日自检，截至事发前，共发现安全隐患共12处，已全部整改完成。

（四）有关部门监管情况

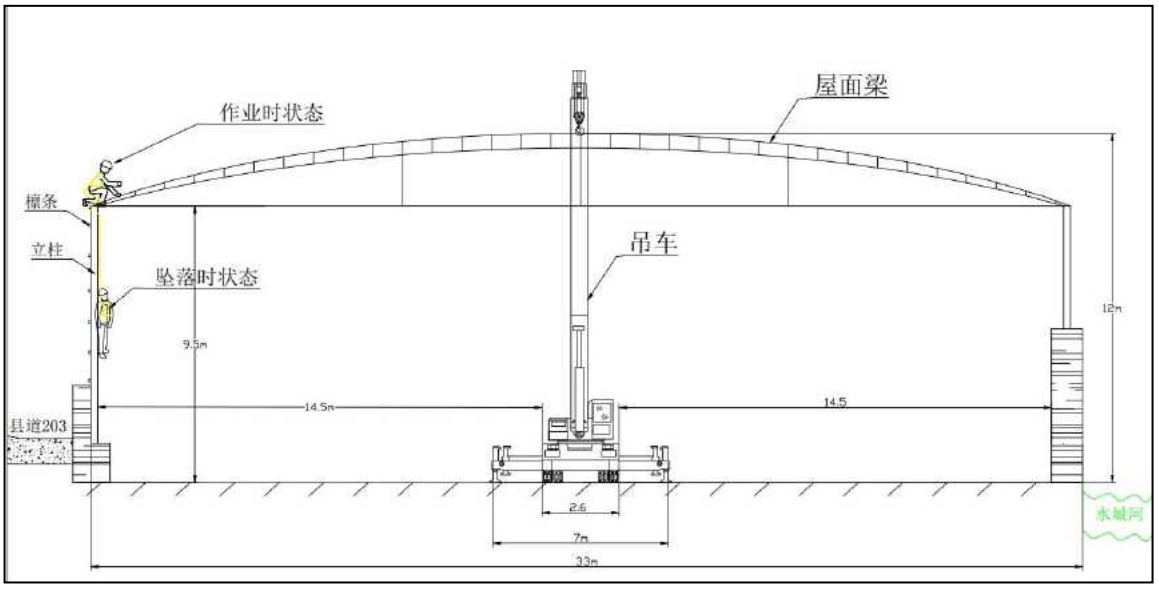
1.钟山区能源局，按照规定承担对辖区内洗选行业的行业监督管理职责，负责将洗选行业的安全生产管理工作纳入年度监督检查计划。2024年，计划检查辖区内洗选行业的企业48次，实际检查83家次，查处一般隐患284条，已督促企业整改276条。截止“12·2”事故发生时，对智勇洗煤厂共计开展检查4次，共计查出隐患或问题5条，已全部整改完成。

2.月照街道办事处，承担辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作；辖区共有企业61家，不定期对辖区内的生产企业开展巡查检查，2024年以来截至事故发生前，开展巡查检查207家次，累计发现问题或隐患46条，已全部督促整改完毕，其中，对辖区洗煤厂开展集中约谈2次，巡查检查28次，对智勇洗煤厂开展巡查检查4次。

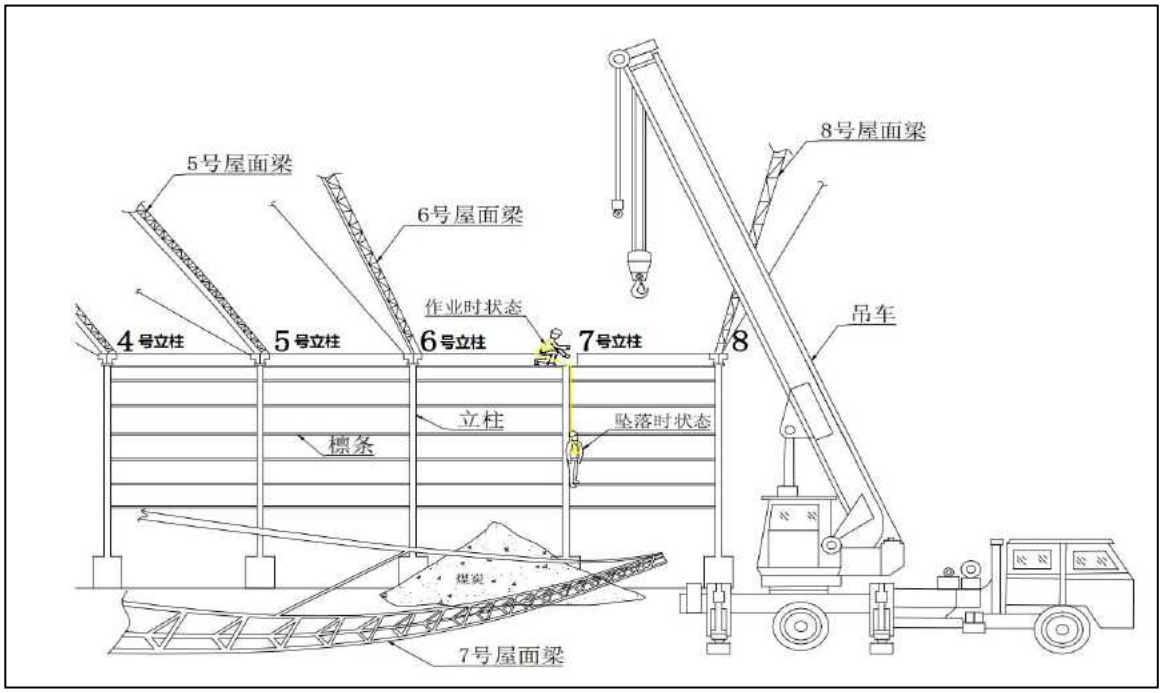
二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2024年12月2日8时06分，无资质施工队负责人罗某文带领杨某、刘某、杨某、罗某、赵某豪及伍某康进入大门西侧大棚。



作业现场图示一



作业现场图示二

8时41分，吊车到达现场，罗某文指挥吊车司机代某华将吊车停放至相应位置，安排刘某、杨某、伍某康在立柱上使用手工电弧焊加工法切割大棚的屋面梁，赵某豪，罗某负责在地面牵拉右侧（靠水城河）缆风绳，杨某负责在地面牵拉大棚左侧（靠道路侧）缆风绳，罗某文在地面负责指挥吊装工作，智勇洗煤厂厂长宋某在现场管理。

9时37分，吊车司机代某华操控吊车稳定屋面梁后，伍某康、杨某、刘某佩戴好安全帽，攀爬到第七根立柱上方作业平台，固定好安全带后，伍某康、杨某负责切割屋面梁左侧（靠道路侧)，刘某负责切割屋面梁右侧（靠水城河)。

9时42分，刘某完成右侧切割工作后，自行撤离到地面等待。

9时47分，左侧切割工作完成后，罗某文口头指挥杨某和伍某康从作业平台上方往下撤离（监控未显示两人下至地面，根据笔

录证实两人仍站在左右平台钢架上），并指挥代某华开始起吊。

9时49分，在起吊作业过程中，右侧的屋面梁因切割工艺产生的熔渣与切割面凝固，切口未完全断开，导致起吊中的屋面梁受力不均，左侧上下摆动，撞击到伍某康的下颌部，致伍某康从平台掉落，悬挂在半空，随后罗某文立即组织现场人员将伍某康施救到地面，经观察伍某康呼吸微弱。

9时56分，宋某、罗某文、杨某三人驾车将伤者伍某康送往水钢医院进行治疗。

12时15分，经水钢医院抢救无效宣布伍某康死亡。

（二）事故报告情况

9时51分，范某旭电话告知雷驰煤炭贸易有限公司法定代表人罗某远;

12时18分，罗某远向月照街道办事处上报事发情况;

13时00分，月照街道办事处将事故情况电话上报区应急局。

（三）应急处置及评估

事发后，洗煤厂现场人员积极将伤者送医抢救并保护第一现场，最大程度减少社会面影响，但在事故上报过程中，对事故信息报送程序不清楚，未严格按照事故报告程序及时报送事故信息，属于迟报。

（四）事故善后处置情况

12月3日，智勇洗煤厂和死者家属达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失约128.8万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

伍某康（死者），安全意识淡薄，未经岗前安全生产教育培训，作业时未取得高处作业操作证和熔化焊接与热切割作业操作证，违规开展高空动火作业，作业结束后未撤离到安全区域，被起吊过程中发生位移的屋面梁撞击到下颌部受伤，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.罗某文，无资质施工队负责人，不具备相应的安全知识和安全管理能力[2]，在不具备施工资质的情况下，违规承接维修大棚的工程，承接该项目吊装业务后，未提前到施工现场确认作业环境，未制定大棚翻修专项施工方案；未对施工人员进行安全教育、技能培训[3]和现场作业交底；违规组织不具备特种操作资格的作业人员开展未经审批同意的高处动火作业[4]；无吊车信号指挥员资质，未经过培训取得起重信号司索工操作证，在未确认焊接作业人员伍某

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条:生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条:生产经营单位进行爆破、吊装，动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

康安全撤离到地面的情况下，违规[5]指挥吊车司机代某华起吊操作，致使伍某康（死者）被屋面梁撞击到下颌部受伤致死。

2.宋某，智勇洗煤厂厂长，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未对承包单位安全生产统一协调、管理，缺乏施工现场安全管理能力，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。

3.范某旭，智勇洗煤厂投资人，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行企业主要负责人安全生产主体责任不到位，违规[6]将大棚的翻新维修作业发包给无资质施工队负责人罗某文，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，未按照程序向有关部门上报事故信息。

4.智勇洗煤厂，履行企业主体不到位，对安全生产工作的重要性认识不足，违规将大棚的翻新维修作业发包给无资质施工队负责人罗某文，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，也未对其安全生产统一协调、管理的，对现场施工安全管理不到位。管理人员未取得安全生产管理人员资格证，未对作业人员资质进行审查，未对施工作业方案、危险作业等进行审查，未对入厂人员开展安全教育培训，未组织在同一区域从事吊装、动火、高处等高危作业的各方签订安全管理协议，对洗煤厂施工区域内的安全管理不到位；

5.《起重机械安全规程第 1 部分：总则》12.5.2：指挥人员基本要求：……具有判断距离、高度和净空能力；经过起重作业指挥信号的培训……。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

5.钟山月照街道办事处，对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查不到位，未及时发现和制止该洗煤厂将项目违规发包给无施工资质的施工队、未对危险作业进行审查等生产安全事故隐患。

6.钟山区能源局，作为安全生产行业监管部门，安全生产监督管理不到位，对智勇洗煤厂的监督检查有差距，未及时发现和制止该洗煤厂将项目违规发包给无施工资质的施工队、未对危险作业进行审查等生产安全事故隐患。

（三）事故性质认定

经调查分析和综合认定，钟山月照六盘水市钟山区智勇洗煤厂“12·2”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

伍某康（死者），从事电焊作业，安全意识淡薄，未经岗前安全生产教育培训，作业时未取得高处作业操作证和熔化焊接与热切割作业操作证，违规开展高空动火作业，作业结束后未撤离到安全区域，违规滞留在作业平台，被起吊过程中发生位移的屋面梁撞击到下颌部受伤，对事故负有直接责任，鉴于伍某康已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

罗某文，无资质施工队负责人，不具备相应的安全知识和安全管理能力，在不具备施工资质的情况下，违规承包维修大棚的工程，在作业过程中未能有效落实安全防护措施、现场安全管理不到位。未提前到施工现场确认作业环境，未制定大棚翻修专项施工方案；未对施工人员进行安全教育、技能培训和现场作业交底；违规组织不具备特种操作资格的作业人员开展未经审批同意的高处动火作业；不具备起重吊装指挥人员基本要求的指挥吊车起重作业，在未确认焊接作业人员伍某康安全撤离到地面的情况下，违章指挥吊车司机代某华起吊操作，致使伍某康（死者）被屋面梁撞击到下颌部受伤致死，对本次事故负有直接责任。建议由应急管理部门依法依规移送司法机关追究相应法律责任。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.宋某，智勇洗煤厂厂长，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未对承包单位安全生产统一协调、管理，对现场施工安全管理不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对本次事故负有直接责任，建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2.范某旭，智勇洗煤厂投资人，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行企业主要负责人安全生产主体责任不到位，违规将大棚的翻新维修作业发包给无资质施工队负责人罗某文，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，

未按照程序向有关部门上报事故信息，对事故负有重要领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

智勇洗煤厂，履行企业主体责任不到位，对外包工程发包审核不到位，未将外包施工队纳入统一协调管理；未组织在同一区域从事吊装、动火、高处等高危作业的各方签订安全管理协议；未制定大棚翻修专项施工方案；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对本次事故负主要管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

（三）部门处理建议

建议区能源局、月照街道办事处分别向钟山区人民政府作出深刻书面检查，并报钟山区安委办备案。

六、事故防范措施建议

（一）涉事企业要加强《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的教育学习，严格执行事故信息上报程序，不得瞒报、谎报、迟报、漏报事故信息。要深刻吸取事故教训，强化事故风险隐患排查和治理，特别是在吊装作业、动火作业、登高作业时各环节的生产安全事故隐患；进一步建立健全全员安全生产责任制，压紧压实安全生产责任，修订完善企业安全生产安全管理制度、安全操作规程；加强企业管理人员安全意识和管理能力培训，认真履行企业的安全主体责任，禁止将工程发包给不具备施工资质的单位或个人；严格按照相关规定制定操作规程和安全措施，加强安全教育培

训、事故应急演练等，确保安全工作整体受可控，杜绝类似事故的发生。

（二）钟山区能源局要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促企业从严从实履行安全主体责任。对事故教训举一反三，加强辖区内行管企业生产安全事故隐患排查工作，将企业非生产性质施工列入检查内容，严厉打击企业违规发包转包工程的行为，强化特种作业的安全监督检查工作，严厉打击特种作业人员未取得相关资格或者安全资格证书造假用假上岗作业违法行为。

（三）月照街道办事处要加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助区人民政府有关部门履行好安全生产监督管理职责，督促辖区内各生产经营单位从严从实履行安全主体责任，完善相关制度和工作措施，做实网格化管理措施。